



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

CONCURSO PÚBLICO
Nível Superior

Cargo 1:
PERITO MÉDICO-LEGISTA

Caderno A

MANHÃ

Aplicação: 14/5/2006

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo de caderno — Caderno A — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas. Em seguida, verifique se ele contém cinquenta questões, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Não utilize lápis, lapiseira, borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 4 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 5 Recomenda-se não marcar ao acaso: em cada questão, se a resposta divergir do gabarito oficial definitivo, o candidato receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 6 A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
- 8 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 9 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

AGENDA

- I 16/5/2006, após as 19 h (horário de Brasília) — Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — www.cespe.unb.br/concursos/pcac2006.
- II 17 e 18/5/2006 — Recursos (prova objetiva): exclusivamente no Sistema de Interposição de Recurso, Internet — www.cespe.unb.br/concursos/pcac2006, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse endereço.
- III 7/6/2006 — Resultado final das provas objetivas e convocação para o exame psicotécnico e exames médicos: Diário Oficial do Estado do Acre e Internet — www.cespe.unb.br/concursos/pcac2006.
- IV 9/6/2006 — Realização do exame psicotécnico: em locais e horários que serão informados na divulgação da convocação.
- V 10 e 11/6/2006 — Realização dos exames médicos: em locais e horários que serão informados na divulgação da convocação.
- VI 5/7/2006 — Resultados provisórios do exame psicotécnico e dos exames médicos: locais mencionados no item III.

OBSERVAÇÕES

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 15 do Edital n.º 2/2006 — SGA/PCAC, de 15/3/2006.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — www.cespe.unb.br/concursos/pcac2006.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

CESPE UnB
UNIVERSIDADE DE BRÁSILIA

QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA
1	(A) (B) (C) (D)	11	(A) (B) (C) (D)	21	(A) (B) (C) (D)	31	(A) (B) (C) (D)	41	(A) (B) (C) (D)
2	(A) (B) (C) (D)	12	(A) (B) (C) (D)	22	(A) (B) (C) (D)	32	(A) (B) (C) (D)	42	(A) (B) (C) (D)
3	(A) (B) (C) (D)	13	(A) (B) (C) (D)	23	(A) (B) (C) (D)	33	(A) (B) (C) (D)	43	(A) (B) (C) (D)
4	(A) (B) (C) (D)	14	(A) (B) (C) (D)	24	(A) (B) (C) (D)	34	(A) (B) (C) (D)	44	(A) (B) (C) (D)
5	(A) (B) (C) (D)	15	(A) (B) (C) (D)	25	(A) (B) (C) (D)	35	(A) (B) (C) (D)	45	(A) (B) (C) (D)
6	(A) (B) (C) (D)	16	(A) (B) (C) (D)	26	(A) (B) (C) (D)	36	(A) (B) (C) (D)	46	(A) (B) (C) (D)
7	(A) (B) (C) (D)	17	(A) (B) (C) (D)	27	(A) (B) (C) (D)	37	(A) (B) (C) (D)	47	(A) (B) (C) (D)
8	(A) (B) (C) (D)	18	(A) (B) (C) (D)	28	(A) (B) (C) (D)	38	(A) (B) (C) (D)	48	(A) (B) (C) (D)
9	(A) (B) (C) (D)	19	(A) (B) (C) (D)	29	(A) (B) (C) (D)	39	(A) (B) (C) (D)	49	(A) (B) (C) (D)
10	(A) (B) (C) (D)	20	(A) (B) (C) (D)	30	(A) (B) (C) (D)	40	(A) (B) (C) (D)	50	(A) (B) (C) (D)

- Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

O laudo médico-pericial é utilizado como prova técnica, devendo estar isento de tendências, vícios e distorções — condição básica para atingir seu objetivo principal: descrever e interpretar fatos médicos para a correta aplicação da justiça, cumprindo seu papel como um dos principais instrumentos de garantia aos Direitos Universais do Homem.

Não importa se vítima ou agressor: o periciado tem o direito de ser visto e respeitado como homem, sendo examinado em ambiente neutro, sem a presença de estranhos, devendo sentir-se seguro e livre de coações. Enfim, contar com total liberdade para relatar sua versão dos fatos. Por sua vez, o médico-legista deve exercer seu mister livre de constrangimentos, coações ou pressões de quaisquer espécies, mantendo o respeito incondicional pelo homem.

Para deixar mais claro: a própria Resolução CFM n.º 1.635, de 9 de maio de 2002, veda ao médico a realização de exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior dos prédios e(ou) dependências de delegacias, seccionais ou sucursais de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios. Proíbe, ainda, exames de corpo de delito em seres humanos contidos por algemas ou por qualquer outro meio — exceto quando o periciado oferecer risco à integridade física do médico-perito.

Como ficaria a posição do legista, trabalhando no interior de delegacias policiais, quartéis ou casas de detenção, repleta de policiais, caso assistisse à violação dos direitos humanos? Seria uma simples testemunha ou um perito médico, com obrigação legal de relatar os fatos? Um legista não é (e não pode ser visto como) testemunha ou cúmplice dos fatos.

Nunca, jamais, devem acontecer ocorrências que levem o periciado a confundir a figura imparcial e isenta do médico-legista (interessado na busca da verdade, por meio da prova técnica) com o aparelho repressor do Estado. Sua função é descrever, por meio da observação atenta e minuciosa, os fatos ocorridos, interpretando-os para a justiça, com seus conhecimentos de medicina.

Internet: <www.bioetica.org.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

A partir do texto, assinale a opção que resume, corretamente, a idéia do parágrafo correspondente.

- (A) primeiro parágrafo — apresentação de função, característica e objetivo dos laudos médicos-periciais
- (B) segundo parágrafo — relato da necessidade de agressores e vítimas descreverem as versões dos fatos, responsabilmente
- (C) terceiro parágrafo — narrativa sintética dos princípios da Resolução CFM n.º 1.635, de 9 de maio de 2002
- (D) último parágrafo — argumentação imparcial em defesa da isenção dos médicos-legistas

QUESTÃO 2

Com referência ao quarto parágrafo do texto, assinale a opção **incorreta**.

- (A) O primeiro período indaga acerca da postura do legista que, eventualmente, em seu local de trabalho, assistisse à violação dos direitos humanos.
- (B) O segundo período, interrogativo, apresenta duas alternativas para a conduta de um médico-legista: a de testemunha e a de um relator das evidências.
- (C) O terceiro período, atinente às duas questões que o antecedem, é simultaneamente exclamativo e negativo.
- (D) O último período é declarativo; invalida o comportamento do legista como observador passivo ou como participe dos fatos.

QUESTÃO 3

Com referência ao emprego das classes de palavras e à sintaxe da oração e do período, assinale a opção **incorreta**.

- A Em “Não importa se vítima ou agressor: o periciado tem o direito de ser visto e respeitado como homem, sendo examinado em ambiente neutro, sem a presença de estranhos, devendo sentir-se seguro e livre de coações” (ℓ.8-11), são substantivos os vocábulos: vítima, agressor, periciado, direito, homem, ambiente, presença, estranhos e coações.
- B Em “Por sua vez, o médico-legista deve exercer seu mister livre de constrangimentos, coações ou pressões de quaisquer espécies, mantendo o respeito incondicional pelo homem” (ℓ.12-15), os seguintes adjetivos são derivados de verbos: mister, livre, coações, pressões, respeito.
- C Na passagem “a própria a Resolução CFM n.º 1.635, de 9 de maio de 2002, veda ao médico a realização de exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior dos prédios e (ou) dependências de delegacias, seccionais ou sucursais de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios” (ℓ.16-21), há apenas uma oração.
- D As duas circunstâncias de tempo que abrem o quinto parágrafo do texto exercem a função sintática de adjuntos adverbiais e têm, ambas, carga semântica negativa.

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta quanto ao emprego do sinal indicativo de crase.

- A É indiscutível a importância da atividade médico-pericial à uma análise das questões de natureza técnica surgidas no curso do processo.
- B Hoje se propugna pela necessidade e conveniência de o médico-legista comparecer, se convocado, à audiências de julgamento, na condição de parte técnica e não como testemunha.
- C A atividade principal do perito legista é a descrição e a interpretação dos fatos médicos, visando à correta aplicação da justiça.
- D A consulta ao perito é imprescindível, já que, às vezes, as evidências não se explicam por si sós, e à autoridade que preside o julgamento não poderá opinar acerca dos fatos.

QUESTÃO 5

Assinale a opção correta quanto à pontuação dos períodos.

- A No tribunal do júri, nas matérias relativas à perícia médica, nem sempre os fatos se explicam por si só, nem mesmo a autoridade que preside o julgamento opinará, ou decidirá sem ouvir o especialista, por intermédio do laudo, ou de seu testemunho oral.
- B De preferência, a perícia médica deve ser atribuição de um especialista da área de medicina-legal: o perito da carreira de médico-legista tem atribuições estabelecidas em seu estatuto classista, e como qualquer pessoa arrolada no processo como testemunha, terá evidente os deveres inerentes à função.
- C O médico-legista, sendo um auxiliar da justiça é um técnico especializado nessa área de conhecimento, que atuará nos limites de sua competência e conhecimento.
- D A tarefa do perito-legista é, também, abrangente: esclarecer um fato quando solicitado por autoridade policial ou judiciária, ou mesmo integrante do Ministério Público; sua atuação se fará em qualquer fase do processo, ou mesmo após a sentença.

QUESTÃO 6

Assinale a opção em que a reescrita de informações acerca do verbete VESTÍGIO está gramaticalmente correta.

- A Os peritos criminais, ao examinarem um local de crime, estarão procurando todos os tipos de objetos, marcas, ou sinais sensíveis que possam ter relação com o fato investigado. A todos esses elementos, individual ou coletivamente, chamamos de vestígios.
- B Para que o vestígio exista é necessário que aja o agente provocador, o suporte e o vestígio em si. O agente provocador é que produziu, ou contribui, para o vestígio; o suporte é o local onde fora produzido tal vestígio, e este, nada mais é do que o produto da ação do agente provocador.
- C Assim podemos dizer que o vestígio é tudo o que encontramos no local do crime que, após pesquisado e interpretado pelos peritos, possa vir a se transformar em prova; apesar de que no dicionário, significa sinal deixado pela pisada, tanto do homem como de qualquer animal.
- D Todos os vestígios encontrados em um local de crime em um primeiro momento, são importantes e necessários para elucidar os fatos, ou seja, na prática o vestígio é assim chamado por que define qualquer informação concreta que possa ter, ou não, alguma relação com o crime.

Opções adaptadas. Internet: <www.espindula.com.br>.

QUESTÃO 7

Quanto ao reconhecimento da menoridade do réu para efeitos penais e à imputabilidade, assinale a opção correta.

- A É necessário o exame de corpo de delito que determine a idade óssea de membro superior do acusado.
- B Será considerado imputável o adolescente que apresentar discernimento quanto à infração penal praticada, após análise do juiz.
- C A prova testemunhal supre eventual dúvida sobre a idade do réu.
- D Tal reconhecimento requer prova por documento hábil.

QUESTÃO 8

No tocante aos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, no exercício da função pública, assinale a opção **incorreta**.

- A Considera-se funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função pública.
- B O crime de concussão caracteriza-se pela extorsão praticada pelo funcionário público ao exigir vantagem indevida, no exercício da função pública.
- C O funcionário perderá o cargo caso seja condenado a uma pena igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com violação de dever para com a administração pública.
- D O funcionário público, ao solicitar ou receber vantagem indevida em razão do cargo, caracteriza o crime de corrupção ativa.

QUESTÃO 9

Quanto aos crimes classificados como hediondos, assinale a opção correta.

- A Nessa hipótese, a lei não admite a prisão provisória.
- B Inclui-se, entre esses crimes, o homicídio simples praticado por grupo de extermínio.
- C A liberdade provisória mediante fiança é admitida nos termos da lei específica para esses crimes.
- D Em caso de condenação, nesses crimes, o regime inicial pode ser semi-aberto.

QUESTÃO 10

No curso de uma instrução criminal, foi requerida pela defesa do réu a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, nos termos da lei processual penal. Ouvido o Ministério Público, foi deferido o pedido, oportunidade em que foram formulados os quesitos pertinentes pelas partes. O laudo foi elaborado conforme requerido.

Sabendo que, em tais situações, é necessário um exame conclusivo acerca da capacidade do periciado de entender o caráter ilícito do fato, assinale a opção correta.

- A A semi-imputabilidade não é fator indicativo para o juiz aplicar o sistema vicariante.
- B Na hipótese de inimputabilidade, cabe aplicação de pena reduzida.
- C A imputabilidade é elemento da culpabilidade e tem reflexo direto sobre o pressuposto para a aplicação da pena.
- D A culpabilidade é pressuposto para aplicação da medida de segurança.

QUESTÃO 11

Com referência ao concurso de pessoas no âmbito do direito penal, assinale a opção **incorreta**.

- A A associação de mais de três pessoas para a prática de crimes constitui participação em crime autônomo.
- B O concurso de duas ou mais pessoas pode ser eventual.
- C O concurso de terceira pessoa na prática de determinado crime não afasta a possibilidade de aplicação de pena para o autor e o partícipe, na medida de sua culpabilidade.
- D No crime de bigamia, o concurso de pessoas é necessário.

QUESTÃO 12

No que se refere à prova em processo penal, assinale a opção correta.

- A A prova da existência de um crime é feita por presunção diante das evidências e das demais provas produzidas no curso do inquérito policial.
- B O exame de corpo de delito constitui prova indireta.
- C Diante dos sinais de certeza da morte, basta o exame externo do cadáver para a conclusão do laudo de exame cadavérico.
- D O juiz não fica adstrito ao laudo pericial emitido, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

QUESTÃO 13

No que se refere à Lei n.º 6.368/1976, que dispõe sobre a prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, assinale a opção **incorreta**.

- A Trata-se de verdadeira norma penal em branco quando criminaliza a venda de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.
- B A lei repressiva pune o consumo de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.
- C Distingue-se a figura do dependente de substâncias entorpecentes do usuário dessas substâncias.
- D A lei prevê a modalidade de crime culposos para os profissionais que prescrevem ou ministram, aleatória e(ou) indevidamente, as referidas substâncias a pacientes.

QUESTÃO 14

Assinale a opção correta no tocante ao procedimento criminal nos termos da Lei n.º 6.368/1976.

- A O prazo para o oferecimento de denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, podendo o Ministério Público arrolar até o máximo de 3 testemunhas.
- B Os crimes previstos na lei mencionada não admitem fiança.
- C Quanto à materialidade do delito, bastará o laudo de constatação da natureza da substância firmado por perito oficial, não ficando este impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.
- D Aos procedimentos dos crimes definidos na referida lei não se aplica o Código de Processo Penal, visto que essa lei é especial em relação ao diploma processual.

QUESTÃO 15

No tocante aos crimes em que figuram como vítimas menores de quatorze anos, adolescentes ou maior de sessenta anos, assinale a opção **incorreta**.

- Ⓐ Na hipótese da prática do crime de tortura praticado contra menor, a lei prevê uma causa especial de aumento de pena.
- Ⓑ Nos termos da lei menorista, considera-se criança a pessoa menor de doze anos de idade.
- Ⓒ O Código Penal prevê como circunstância agravante o fato de ter o agente criminal cometido o crime contra criança ou maior de sessenta anos.
- Ⓓ Na hipótese de homicídio doloso praticado contra menor de quatorze anos o Código Penal prevê, em parte especial, uma causa de aumento de pena.

QUESTÃO 16

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), assinale a opção correta.

- Ⓐ Caberá juízo de retratação na hipótese do recurso de apelação.
- Ⓑ A obrigação de reparar o dano não constitui medida socioeducativa.
- Ⓒ A petição inicial, no processo instaurado na vara da infância, pela prática de ato infracional pelo adolescente, denomina-se denúncia.
- Ⓓ O conselho tutelar pode aplicar medida socioeducativa ao adolescente infrator.

QUESTÃO 17

José foi indiciado em inquérito policial porque, utilizando uma arma de fogo, desferiu disparos contra Túlio, causando-lhe a morte imediata. Restou apurado que José não possuía porte legal da arma, embora o seu uso seja permitido pelo Estado. Ficou evidenciado que confessara ter adquirido a arma 6 meses antes do fato objeto do inquérito. A arma incriminada foi devidamente periciada, tendo resultado positivo o confronto balístico, realizado com projétil retirado do corpo da vítima. Com fundamento no inquérito policial, foi oferecida denúncia contra o indiciado, oportunidade em que o representante do Ministério Público descreveu o crime de homicídio qualificado, com uso de arma de fogo.

Com base na situação hipotética acima e de acordo com a Lei n.º 9.437/1997, assinale a opção correta.

- Ⓐ O denunciado responderá pelo crime de homicídio e de porte ilegal de arma, visto que adquiriu a arma em data pretérita ao homicídio, não sendo o fato por este absorvido, em virtude de se caracterizarem desígnios autônomos os crimes descritos e ainda, de ser o porte ilegal de arma considerado crime permanente.
- Ⓑ O porte ilegal de arma fica absorvido pelo crime de homicídio, em razão do princípio da consunção, considerando-se a finalidade da compra da arma incriminada.
- Ⓒ José responderá por homicídio com a agravante do porte ilegal de arma e munição, sendo este considerado um crime de menor potencial ofensivo do ponto de vista qualitativo e quantitativo.
- Ⓓ A denúncia deverá descrever um homicídio qualificado e o furto de uma arma de fogo, considerando-se que o denunciado não tenha comprovado a origem da arma incriminada e tenha silenciado sobre a compra.

QUESTÃO 18

Aduz o texto constitucional no seu artigo 5.º que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária e, nesse mesmo sentido, que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Tendo em vista o confronto desse preceito constitucional com a Lei n.º 4.898/1965, assinale a opção **incorreta** no tocante ao crime de abuso de autoridade.

- Ⓐ Constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.
- Ⓑ A ação penal por abuso de autoridade será iniciada, independentemente de inquérito policial.
- Ⓒ A denúncia contra abuso de autoridade será precedida de representação que será dirigida a órgão do Ministério Público.
- Ⓓ O prazo para o recebimento de denúncia contra esse crime será de 72 horas.

QUESTÃO 19

No tocante à sanção aplicável ao crime de abuso de autoridade, assinale a opção **incorreta**.

- Ⓐ A sanção administrativa consistirá em advertência, repreensão, suspensão do cargo ou demissão, a bem do serviço público.
- Ⓑ A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos de 42 a 56 do Código Penal.
- Ⓒ A lei prevê a aplicação autônoma ou cumulativa das sanções de natureza penal.
- Ⓓ A sentença será proferida em audiência de instrução e julgamento, depois de encerrado o debate.

QUESTÃO 20

Quanto à audiência de instrução e julgamento no caso de crime de abuso de autoridade, assinale a opção **incorreta**.

- Ⓐ No despacho que receber a denúncia, o juiz designará, desde logo, dia e hora para a audiência de instrução e julgamento.
- Ⓑ A audiência não ocorrerá se ausente o juiz.
- Ⓒ A audiência não se realizará na ausência do réu ou do seu advogado.
- Ⓓ O ocorrido em audiência será lavrado em livro próprio, ditado pelo juiz.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Em relação ao corpo de delito, assinale a opção correta.

- Ⓐ O exame não pode ser feito a qualquer hora e em qualquer lugar, mas pode ser feito por via direta ou indireta.
- Ⓑ Na autópsia, o corpo de um cadáver é examinado internamente e na necropsia o exame é realizado externamente apenas.
- Ⓒ Exames histopatológicos, radiográficos, químicos toxicológicos e bromatológicos são exames obrigatórios de corpo de delito.
- Ⓓ Sempre deve ser feito o exame interno do corpo do cadáver em caso de morte violenta.

QUESTÃO 22

Em relação à prova laboratorial, assinale a opção correta.

- Ⓐ É necessária a guarda de material para eventual realização de nova perícia.
- Ⓑ Não cabe apresentação de fotografias, esquemas ou desenhos nos laudos que analisam as provas de perícia laboratorial.
- Ⓒ No teste para uso de substância entorpecente, a utilização de uma metodologia de análise de triagem e outra confirmatória deve ficar a critério do laboratorista.
- Ⓓ Na coleta de material de cadáver para exame laboratorial, a cadeia de custódia de vestígios deve ser assegurada quando possível.

QUESTÃO 23

Em relação à infortunística, assinale a opção correta.

- Ⓐ Em casos de acidente de trabalho, não é obrigatória a necropsia quando a morte é natural.
- Ⓑ O perito do trabalho não responderá penalmente, se, por dolo, elaborar laudo inverídico. Mas responderá pelos prejuízos que causar à parte.
- Ⓒ O servidor público possui o direito de negar deixar-se examinar por junta médica.
- Ⓓ Os peritos trabalhistas, mesmo não sendo peritos oficiais, não precisam prestar compromisso para atuar nessa área.

QUESTÃO 24

Um homem de 32 anos de idade sofreu um ferimento por instrumento perfurante na região mesogástrica, três centímetros à direita da cicatriz umbilical, que penetrou na cavidade abdominal, transfixando a artéria renal direita, causando-lhe a morte.

Em relação a essa situação hipotética, assinale a opção **incorreta**.

- Ⓐ O diagnóstico provável da causa da morte é hemorragia aguda interna.
- Ⓑ Segundo as leis de Filhos, a ferida causada pode ter aspecto linear.
- Ⓒ A ferida de entrada deve ter um halo equimótico e uma zona de enxugo.
- Ⓓ O aspecto externo do tipo de lesão na pele descrito é diferente, caso produzido no vivo ou no cadáver.

QUESTÃO 25

Em relação às feridas, assinale a opção **incorreta**.

- Ⓐ As feridas incisais apresentam caldas de escoriação, predominância do comprimento sobre a profundidade, nitidez, lisura e afastamento das bordas. As caldas das feridas incisais se caracterizam como de formato mais alongado no vértice de aproximação do gume do instrumento e mais rombo no vértice de distanciamento.
- Ⓑ As feridas profundas ou penetrantes, quando alcançam o interior do tórax ou abdome, são denominadas feridas cavitárias. As que atravessam o corpo, membro ou órgão são chamadas transfixantes.
- Ⓒ As feridas perfurocontusas e as perfuroincisas assemelham-se pelo fato de ambas poderem possuir local de entrada, saída e trajeto.
- Ⓓ As feridas perfuroincisas podem terminar em fundo de saco, quando encontra um obstáculo resistente, não indo além ao seu comprimento.

QUESTÃO 26

Por entorpecentes se entendem certas substâncias que, ingeridas ou absorvidas, produzem ebriedade ou particular transtorno psíquico, caracterizado pela exaltação da fantasia ou da excitabilidade psicossensorial, obscurecimento da consciência, deficiência das faculdades do juízo e do raciocínio, enfraquecimento dos poderes inibitórios, criando propensão ao hábito ou vício do próprio uso (pelo círculo vicioso que acarretam, dada a necessidade de iguais ou crescentes doses para conjurar a profunda depressão que se segue à euforia da anterior ebriedade).

Nelson Hungria. *Comentários ao Código Penal*, vol. IX, p. 133.

Acerca de substâncias entorpecentes, assinale a opção correta.

- Ⓐ O responsável pela análise de substância entorpecente apreendida e encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML) é o perito médico-legista, que irá informar sobre a natureza e os demais dados técnicos para fins penais.
- Ⓑ Considera-se crime contra a saúde pública o porte e tráfico de entorpecentes.
- Ⓒ As drogas psicodislépticas, incluindo LSD, maconha, psilocibina, mescalina, *ayahuasca* — dimetiltriptamina (DMT) — produzem graves transtornos da personalidade, provocam dependência física e são, por isso, consideradas entorpecentes.
- Ⓓ No exame por metodologia imunológica para a detecção de maconha, utiliza-se seu metabólito benzoilecgonina como analito por ter meia-vida mais longa, portanto aumentando a acurácia da análise.

QUESTÃO 27

A embriaguez, quando habitual, é motivo de demissão por justa causa. Com relação à embriaguez e suas implicações, assinale a opção **incorreta**.

- A Na fortuita, o agente, não sendo forçado, sem imprudência e predeterminação, chega ao estado em ocasiões especiais.
- B Na preterdolosa, o agente, sem querer o resultado, mas conhecendo suas reações, assume o risco de produzi-lo.
- C Na fisiológica, o agente atravessa quatro períodos: de excitação, de confusão, de sonolência e de coma ou morte.
- D Na patológica, o agente pode ser agressivo e violento, podendo chegar à prática de crime; apresenta acessos de raiva, impulsos destrutivos violentos e delirante, com tendência a auto-acusação.

QUESTÃO 28

Uma ossada foi encontrada na selva e levada ao IML. Observou-se que ela apresentava ângulo infrapúbico maior que 110 graus; fêmur de 42,9 cm e tíbia de 34,7 cm; presença dos quatro terceiros molares erupcionados e índice nasal indicando ser leptorrino. Com base nesses dados, assinale a opção que melhor compatibiliza as características prováveis da pessoa morta, visando estabelecer a identidade quanto a sexo, faixa etária, estatura e raça.

- A mulher adulta; estatura entre 150 cm e 170 cm; raça negra
- B homem adulto; estatura entre 160 cm e 180 cm; raça indeterminada
- C homem adolescente; estatura entre 120 cm e 130 cm; raça indeterminada
- D mulher adulta; estatura entre 150 cm e 170 cm; raça caucasiana

QUESTÃO 29

O ato de identificar pessoas sistematicamente é composto de três fases: registro ou fichamento de determinado grupo de caracteres pessoais perenes, em época oportuna, capazes de permitir a distinção de qualquer outro, com precisão estatística; verificação (e registro) do mesmo grupo de caracteres quando em época de interesse e julgamento mediante comparação entre os dois registros, pelo qual se afirma ou se nega a identidade. Em relação aos métodos de identificação, assinale a opção correta.

- A A *bertillonagem*, primeiro método moderno de identificação sistemático, continua sendo utilizado plenamente pela polícia de alguns estados brasileiros.
- B A identificação pela íris possui valor limitado sob o aspecto criminal devido ao fato de que é pouco factível algum criminoso deixar vestígios ou marca de íris na cena do crime. A identificação pela voz possui utilidade nas investigações, especialmente na interceptação telefônica, tendo valor como prova em juízo.
- C Por meio da análise do DNA das hemácias do morto, pela técnica de PCR (reação em cadeia de polimerase), a identificação é precisa, desde que se disponha de sangue do próprio cadáver ou de familiares para comparação.
- D O processo datiloscópico não é mais o melhor e mais viável método de identificação de uso sistemático, para a identificação de populações inteiras, porque foi superado pelo método que utiliza o DNA.

QUESTÃO 30

Considere que um jovem seja encontrado na cena de morte em decúbito ventral. Em relação a essa situação, assinale a opção correta.

- A Se, na região occipital, observarem-se os sinais de Benussi e de Werkgaertner, é correto inferir que houve execução com tiro à queima roupa.
- B Se for encontrado sinal de Jellineck, significa que o jovem morreu vítima de descarga elétrica natural.
- C As sufusões hemorrágicas só se formariam se existisse vida e as equimoses podem surgir, via de regra, após a morte, dependendo do tipo de trauma.
- D Se os ferimentos forem causados *intra-vitam*, produzem hemorragia e, *post-mortem*, no máximo, produzem extravasamento das hipóstases.

QUESTÃO 31

Com relação aos aspectos relativos à psicopatologia forense, assinale a opção correta.

- A À justiça criminal, o exame psiquiátrico médico-legal determina se um indivíduo é capaz ou, ainda, se relativa ou absolutamente incapaz, para exercer os atos jurídicos da vida.
- B O exame psiquiátrico médico-legal tem por finalidade esclarecer à justiça civil se determinado indivíduo é penalmente responsável ou, ainda, relativa ou plenamente imputável; se é perigoso ou se sua periculosidade cessou.
- C A capacidade mental, para fins de licença e aposentadoria, é aplicação da psicopatologia forense no foro administrativo, público ou privado.
- D A verificação da veracidade do testemunho ou da confissão, nos diversos foros, não é objeto da psicopatologia forense, porque a lei só prevê exame de réu e vítima.

QUESTÃO 32

Ainda acerca dos aspectos relativos à psicopatologia forense, julgue os itens a seguir.

- I O causador de lesão psíquica responde criminalmente porque a lesão psíquica é considerada ofensa à normalidade funcional do corpo ou organismo humano.
- II É excludente de responsabilidade penal a utilização de álcool ou substância de efeitos análogos, como as drogas entorpecentes, desde que seu uso seja culposos e não doloso.
- III É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
- IV Os exames para verificação de incidentes de sanidade mental e de dependência toxicológica são atos processuais criminais determinados pelo juiz, ao psiquiatra forense, que buscam estabelecer o real estado do réu, ao tempo do delito, sendo defeso o atendimento de solicitação, pelo perito, diretamente da parte ou de seu representante legal, para a realização desses exames.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

QUESTÃO 33

Os exames em sexologia forense são realizados com a finalidade de demonstrar a materialidade dos crimes sexuais. Nesse sentido, age corretamente o delegado que solicita exame de conjunção carnal

- A em menino de 12 anos de idade, visando verificar a presença de um dos elementos do crime de estupro.
- B em adolescente de 17 anos de idade, visando verificar a presença de um dos elementos do crime de sedução.
- C em mulher de 23 anos de idade, visando verificar a presença de um dos elementos do crime de adultério.
- D em mulher de 72 anos de idade, visando verificar a presença de um dos elementos do crime de estupro.

QUESTÃO 34

Marina, atualmente com 19 anos de idade, mantém um relacionamento estável com seu namorado, adulto, desde seus 13 anos de idade, ocasião em que perdeu sua virgindade. Seu pai, recentemente, ao saber do fato, inconformado, procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, comunicando a situação. A atitude do pai não teve a concordância de Marina, que declarou ter-se entregado a seu namorado, por amor e com consciência, afirmando, ainda, que não desejava mover a ação penal. Em relação ao caso em apreço, assinale a opção correta.

- A O namorado de Marina não deve ser condenado, nem sequer processado; uma vez que o crime de estupro é de ação penal privada, a ação se inicia mediante queixa do ofendido.
- B O companheiro de Marina deve ser condenado por estupro, considerando a sua idade na época da conjunção carnal.
- C O namorado de Marina deve ser condenado por sedução, considerando a sua idade na época da conjunção carnal.
- D Nesse caso, a violência, elemento caracterizador do estupro, é psíquica.

QUESTÃO 35

Em relação à sexologia forense, assinale a opção **incorreta**.

- A A fosfatase ácida e o PSA (antígeno prostático) são substâncias que podem ser encontradas em vaginas de mulheres que mantiveram conjunção carnal recente e apresentaram resultado de exame para pesquisa de espermatozoides negativa, caso o homem tenha ejaculado durante a relação e não tenha usado preservativo.
- B Na espécie humana, existe o hermafroditismo verdadeiro, que consiste na presença simultânea de gônadas funcionantes dos sexos masculino e feminino em um indivíduo.
- C Na espécie humana, o pseudo-hermafroditismo é caracterizado por aquele indivíduo que só apresenta glândulas genitais de um sexo: ou testículo ou ovário, mas sua anomalia reside apenas nas vias genitais externas, que exibem, no todo ou em parte, conformação semelhante à do sexo oposto ao da glândula genital de que é portador.
- D No caso de presença de lesões em região vulvar, existe forte indício de que o ato sexual foi violento, uma vez que não houve os necessários relaxamento e lubrificação fisiológicos para a conjunção carnal.

QUESTÃO 36

O casamento pode sofrer impedimentos, nulidades e anulabilidades. Assinale a opção **incorreta** relacionada aos aspectos médico-legais e jurídicos do casamento.

- A É anulável o casamento por infringência de impedimento.
- B É nulo o casamento contraído entre consanguíneos colaterais do segundo grau.
- C É anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar e do incapaz de consentir ou se manifestar.
- D Prescreve em 180 dias a ação de anulação de casamento da menor e do menor de 16 anos de idade, contado, o prazo, do dia em que o menor fez essa idade, se a ação for por ele movida.

QUESTÃO 37

Com relação a asfixiologia — parte da medicina legal — e aos aspectos médico-legais das asfixias, assinale a opção **incorreta**, de acordo com as classificações de asfixias por Thoinot.

- A O afogamento é a asfixia mecânica por respiração em meio líquido.
- B O estrangulamento é a asfixia mecânica por constrição do pescoço.
- C A sufocação é a asfixia mecânica por clausura em local hermético.
- D O soterramento é a asfixia por respiração em meio sólido pulverulento.

QUESTÃO 38

Com referência à análise do comportamento humano no âmbito da medicina legal, julgue os itens a seguir.

- I A esquizofrenia apresenta as formas simples, catatônica, paranóide e hebefrênica. Um esquizofrênico que apresente autismo, negativismo, estupro, catalepsia, maneirismo, estereotipia e verbigeração é portador da forma catatônica da esquizofrenia.
- II Considere que um paciente apresente gastrite, pituita matinal, nariz vermelho, como sintomas e sinais orgânicos: marcha cerebelar, tremores das extremidades; e como sinais neurológicos: impotência sexual, embotamento da inteligência. Nesse caso, o diagnóstico sugerido é de psicose alcoólica.
- III A crise de descontrole emocional e o desmaio caracterizam lesão corporal porque a integridade física é garantida pela lei.
- IV Metassimulação, pré-simulação, dissimulação e parassimulação são artifícios usados, por motivos escusos, visando ludibriar o examinador forense. Um indivíduo curado de uma doença mental, continuando intencionalmente a exibir os sintomas, está realizando metassimulação.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

QUESTÃO 39

Quanto às substâncias com ação psíquica, assinale a opção correta.

- A O MDMA é excitante do sistema nervoso.
- B O LSD é um psicodisléptico, porque pode causar alucinações.
- C O álcool etílico age no sistema nervoso central, inicialmente como excitante e depois, como depressor.
- D Os barbitúricos e benzodiazepínicos são considerados psicotrópicos psicolépticos.

QUESTÃO 40

Em relação à declaração de óbito, assinale a opção correta.

- A Declaração de óbito é um documento análogo à certidão de óbito.
- B Para possibilitar a cremação, a declaração de óbito deve ser assinada por um médico-legista ou dois médicos de outra especialidade.
- C A utilização de cadáveres para fins científicos é permitida, desde que ninguém reclame pelo corpo e a instituição interessada realize o ressarcimento das despesas realizadas pelo IML com o corpo.
- D Deverá ser emitida a declaração de natimorto em caso de a criança não ter respirado vigorosamente logo após o parto.

QUESTÃO 41

Em relação à tanatologia forense, assinale a opção **incorreta**.

- A Instrumentos mecânicos utilizados para causar lesões e morte classificam-se, considerando-se o aspecto e o modo de ação, em cortantes, contundentes, perfurantes e lacerantes, além de subclassificarem-se nas formas mistas de instrumentos, cortocontundentes, perfurocortantes, perfurocontundentes, lacerocortantes, lacerocontundentes e laceroperfurantes.
- B Tanatologia forense é a área da medicina legal que tem como objetivo analisar os aspectos médicos relacionados à morte, suas causas e implicações no direito cível e criminal.
- C A necropsia é realizada com a finalidade de determinar a *causa mortis*, tanto do ponto de vista médico como jurídico, determinar o tempo decorrido da morte (cronotanatognose) e, em alguns casos, identificar o corpo.
- D O exame médico-legal do cadáver, embora não tenha a saúde pública como objeto principal, colabora com a política sanitária e de saúde pública, no estabelecimento da prevalência comunitária das doenças e das causas externas de morte.

QUESTÃO 42

Cadáver de índia adolescente foi encontrado na selva, em área de garimpo, com as seguintes características: temperatura cadavérica igual à do ambiente, rigidez cadavérica desfeita, mancha verde abdominal restrita à região do flanco direito, livores cadavéricos em placa, fixos na face dorsal. Foi constatada lesão vulvar caracterizada por ferida com laceração, perda de tecido, bordas não retraídas e sem edemas. Exames laboratoriais não demonstraram a presença de cristais de Westenhöffer-Rocha-Valverde. Com relação a essa situação, assinale a opção correta.

- A Pode-se afirmar que a morte deve ter ocorrido há menos de 24 horas.
- B Pode-se concluir que a morte deve ter ocorrido há mais de 24 horas e a menos de 48 horas.
- C Pode-se afirmar que, no caso de presença de lesões em região vulvar, o ato sexual foi violento, uma vez que não houve os necessários relaxamento e lubrificação fisiológicos para a conjunção carnal normal.
- D Pode-se afirmar que o homicídio foi praticado com requintes de crueldade.

QUESTÃO 43

Os fenômenos cadavéricos obedecem a padrões sequenciais mais ou menos constantes, a depender de certas circunstâncias. Acerca de fenômenos cadavéricos, assinale a opção **incorreta**.

- A Se a morte ocorreu há minutos, é possível observar ausência de tônus, pupilas dilatadas, perda de sêmen, urina e fezes e imobilidade, especialmente dos movimentos respiratórios.
- B A putrefação cadavérica varia de velocidade em função da temperatura. A fase de esqueletização do período de putrefação cadavérica se caracteriza pela posição de atitude de boxeador e face vultosa, com protrusão de língua e dilatação de saco escrotal.
- C A rigidez cadavérica, em maior ou menor grau, é fenômeno natural e independe de esforço anterior, embora seja mais intensa e de rápida instalação após esforços.
- D Os livores hipostáticos são manchas vinhosas que se formam nas posições de declive do corpo pela deposição de sangue pela ação da gravidade e não estão relacionados a possíveis agressões.

QUESTÃO 44

Em relação aos projéteis de arma de fogo, assinale a opção **incorreta**.

- A As armas de alma lisa geralmente utilizam múltiplos projéteis.
- B As armas de alma raiada permitem a realização de exame de comparação balístico.
- C As feridas típicas de entrada de projétil de arma de fogo possuem aspecto circular e bordas para dentro; já as de saída sempre possuem aspecto irregular e bordas para fora.
- D Uma ferida perfurocontusa que possui halo de equimose e enxugo, zona de tatuagem e cone de esfumaçamento foi produzida por tiro encostado.

QUESTÃO 45

Com relação às técnicas de abertura e retirada de órgãos, assinale a opção **incorreta**.

- A Caso seja necessário realizar a abertura da pele, do tecido subcutâneo e dos músculos que revestem o crânio, o instrumento mais indicado para cortar a pele ou o couro cabeludo é a tesoura de Metzenbaum, e para descolar o tecido subcutâneo e os músculos, a rugina e o bisturi.
- B Visando a abertura do crânio, deve-se ruginar o osso em toda a extensão da abóbada craniana, ou, pelo menos, segundo a faixa correspondente ao corte ósseo.
- C Griesinger preconiza a abertura de crânio e do cérebro de maneira conjunta, com arco de serra ou de lâmina, por um plano passando a um centímetro acima da protuberância occipital externa e um centímetro acima do rebordo orbitário.
- D Dispondo-se de serra elétrica de crânio, é preferível serrar os ossos do crânio e proceder à retirada do cérebro de forma inteira.

QUESTÃO 46

A forma de asfixia que mais se relaciona ao suicídio é o(a)

- A estrangulamento.
- B esgorjamento.
- C enforcamento.
- D esganadura.

QUESTÃO 47

Para que seja possível a doação de órgão para transplante, é necessário que

- A haja a manifestação em vida do doador, embora a manifestação possa ser expressa pela família.
- B a morte seja caracterizada pela cessação dos batimentos cardíacos e da respiração.
- C pelo menos um membro da equipe de transplante participe do diagnóstico de morte.
- D o doador seja remunerado pelas despesas sob título de ajuda de custo.

QUESTÃO 48

Matar o próprio filho, durante ou logo após o parto, constitui infanticídio quando

- A a parturiente tiver anunciado perante a família ou vizinhos que assim procederia.
- B a parturiente, movida por desejo de ocultar a desonra ou a vergonha oriunda da gravidez indesejada e não amparada, com a mente obscurecida e perturbada pela dor intensa e pela hipoxia cerebral que pode acompanhar a perda sanguínea, mata seu recém-nascido.
- C a própria mãe, e não as pessoas que a assistem, realiza o ato derradeiro de morte.
- D as docimasias de Galeno, Breslau e Vreden são negativas.

QUESTÃO 49

Em relação ao ato libidinoso, assinale a opção correta.

- A O homossexualismo é um comportamento caracterizado como atentado violento ao pudor.
- B Homem que realiza cópula anal mediante violência ou grave ameaça pratica estupro.
- C A prática de coito oral caracteriza estupro, se a vítima for mulher, e atentado violento ao pudor, se a vítima for homem.
- D Satiríase é a busca do prazer sexual com sofrimento do parceiro.

QUESTÃO 50

Em relação ao teste de paternidade, assinale a opção correta.

- A Atualmente, as técnicas que utilizam o DNA, embora não apresentem certeza estatística, propiciam melhores resultados que as imunoematológicas, como sistemas de histocompatibilidade HTLA.
- B Normas internacionais preconizam análise de pelo menos três loci do genoma para inclusão de paternidade.
- C A análise do número de repetições em *tandem* em loci previamente selecionados e padronizados do genoma, em partes não codificantes, constitui a técnica STR, a mais utilizada atualmente.
- D Embora não sejam utilizados como método de análise de paternidade, os desenhos formados pelas papilas dérmicas e de polpas digitais, analisadas por meio da papiloscopia, guardam padrões de herança genética.